

Kopien:

GD Bn

AK Bn

BA / GD

KW Bn

VK Bn

VK St 0

Bau II

BA III

Zf II

G II

OB Ba

Del. P.

Rag. P.

KDG Bn

0600 - 1970 - 0001 **2684**

Vertrag Nr. 5 2 2 5 2 /D

SBB-Kreis II

Strecke Birrfeld-Othmarsingen

km 7.108

Gemeinde Brunegg

V e r t r a g

zwischen

den Schweiz. Bundesbahnen (SBB), vertreten durch die Kreisdirektion II in Luzern
und

dem Kanton Aargau (Kanton), vertreten durch die Kant. Baudirektion in Aarau,

über

Brunegg

den Bau und den Unterhalt der Strassenunterführung bei km 7.108 der Strecke
Birrfeld-Othmarsingen.

Art. 1

Bauobjekt und Bauherrschaft

Die SBB bauen in eigenen Kosten bei km 7.108 der Strecke Birrfeld-Othmarsingen
eine Strassenunterführung von 6.00 m lichter Weite und einer lichten Höhe von
4,50 m.

Der Kanton baut in eigenen Kosten die beidseitigen Zugangsstrassen zur neuen
Unterführung sowie die Unterführungsbeleuchtung. Die Beteiligung der Gemeinde
Brunegg an diesen Aufwendungen wird zwischen dem Kanton und der Gemeinde separat
geregelt.

Art. 2

Aufhebung von Niveauübergängen

Nach Bauvollendung der Strassenunterführung werden die Niveauübergänge km 6.808
(fernbedient vom Wärterposten 15 v) und km 6.966 (unbewacht) der Strecke Birrfeld-
Othmarsingen aufgehoben und dauernd geschlossen.

Art. 3

Eigentumsverhältnisse

a) am Unterführungsbauwerk:

Die neue Strassenunterführung (Brückengewölbe, Fundamente und Geländer) fällt
in das Eigentum der SBB.

b) am Grund und Boden:

Die Verhältnisse inbezug auf das Grundeigentum der SBB bleiben unverändert;
es wird kein Bahngebiet abgetreten. Die Benützung von Grund und Boden der
Bahn durch die Strasse erfolgt an der Kreuzungsstelle gestützt auf das Eisen-
bahngesetz und die Plangenehmigung und ist unentgeltlich.

Das für den Bau der beidseitigen Zugangsstrassen inkl. Teile des Unterführungs-
objektes erforderliche private Grundeigentum wird durch den Kanton in eigenen
Kosten erworben.

Art. 4

Unterhalt und Erneuerung

Die SBB übernehmen den Unterhalt und die Erneuerung des eigentlichen Unterfüh-

223
rungsbauwerkes bestehend aus Brückengewölbe, Fundamenten und Geländer auf ihre Kosten.

Der Kanton übernimmt den Unterhalt und die Erneuerung (inkl. Reinigung und Winterdienst) des gesamten Strassentrasses, der Kanalisations- und allfälligen sonstigen Werkleitungen, sowie der elektr. Strassenbeleuchtung (inkl. Lieferung des zum Betrieb derselben erforderlichen elektr. Stromes) auf seine Kosten. Die teilweise und später vollständige (ab Inbetriebnahme der neuen Industriestrasse) Abtretung dieser Unterhaltungspflichten an die Gemeinde Brunegg wird zwischen dem Kanton und der Gemeinde separat geregelt.

Die bei Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten am Unterführungsbauwerk erforderlichen Verkehrsregelungen (z.B. Umleitungen) besorgt der Kanton auf seine Kosten.

Unterhaltsarbeiten dürfen durch den Kanton nur nach vorheriger, rechtzeitiger Verständigung der SBB (Bahndienstsektion I in Basel) in Angriff genommen werden.

Art. 5

Anschluss an die Strassenkanalisation

Den SBB steht das Recht der kostenlosen Entwässerung des Brückengewölbes in die Strassenkanalisation zu.

Art. 6

Sicherheitsvorschriften

Das bei den Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten beschäftigte Personal hat die jeweils geltenden Sicherheits- und Bahnpolizeivorschriften zu beachten und die Weisungen der Bahnaufsichtsorgane genau zu befolgen. Dabei wird insbesondere auf die Gefahren des Bahnbetriebes und diejenigen der elektrischen Leitungsanlagen hingewiesen, die als ständig unter Hochspannung stehend zu betrachten sind.

Art. 7

Haftpflicht

Der Kanton übernimmt die Haftpflicht für Personen- und Sachschäden, die sich ereignen:

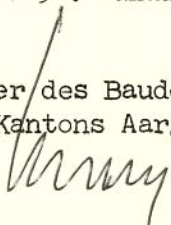
- a) bei den ihm obliegenden Bau- und Unterhaltsarbeiten,
- b) infolge mangelhafter Ausübung der ihm obliegenden Unterhaltungspflichten entsprechend Art. 4 dieses Vertrages.

Der Kanton befreit die SBB von allfälligen gegen diese gerichteten Haftpflichtansprüchen Dritter, die auf die vorstehend genannten Tatbestände (a-b) zurückzuführen sind. Sofern indessen die SBB oder deren Personal ein für das Schadenergebnis adäquat-kausales Verschulden trifft, so erfolgt eine Befreiung der Gemeinde von Ihrer Haftung nach Massgabe der Ursachenkonkurrenz.

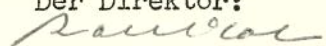
Zweifach gefertigt mit Situationsplan 1:1000

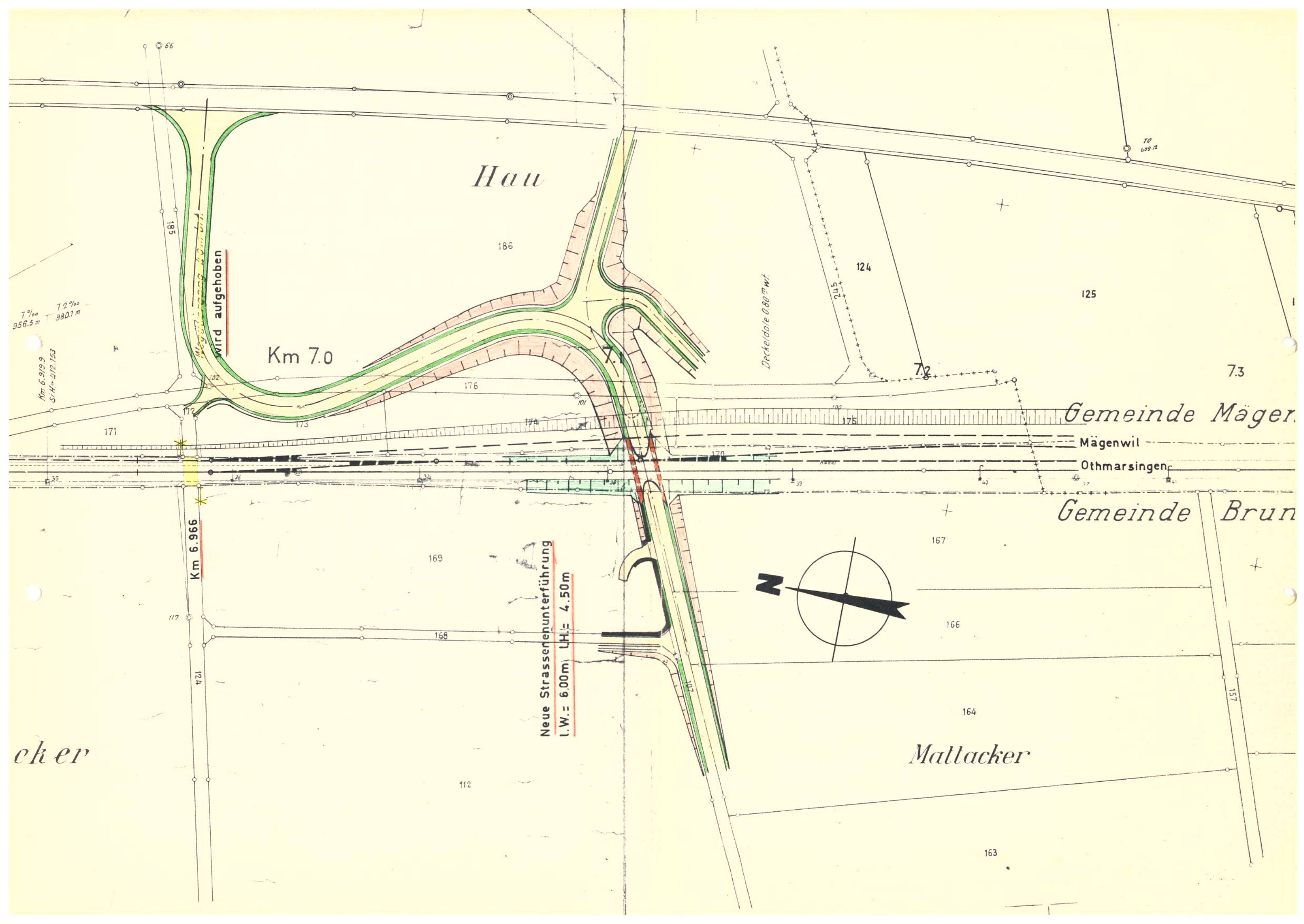
Aarau/Luzern, 30. Januar 1970

Der Vorsteher des Baudepartementes
des Kantons Aargau:



Kreisdirektion II
der Schweiz.Bundesbahnen
Der Direktor:





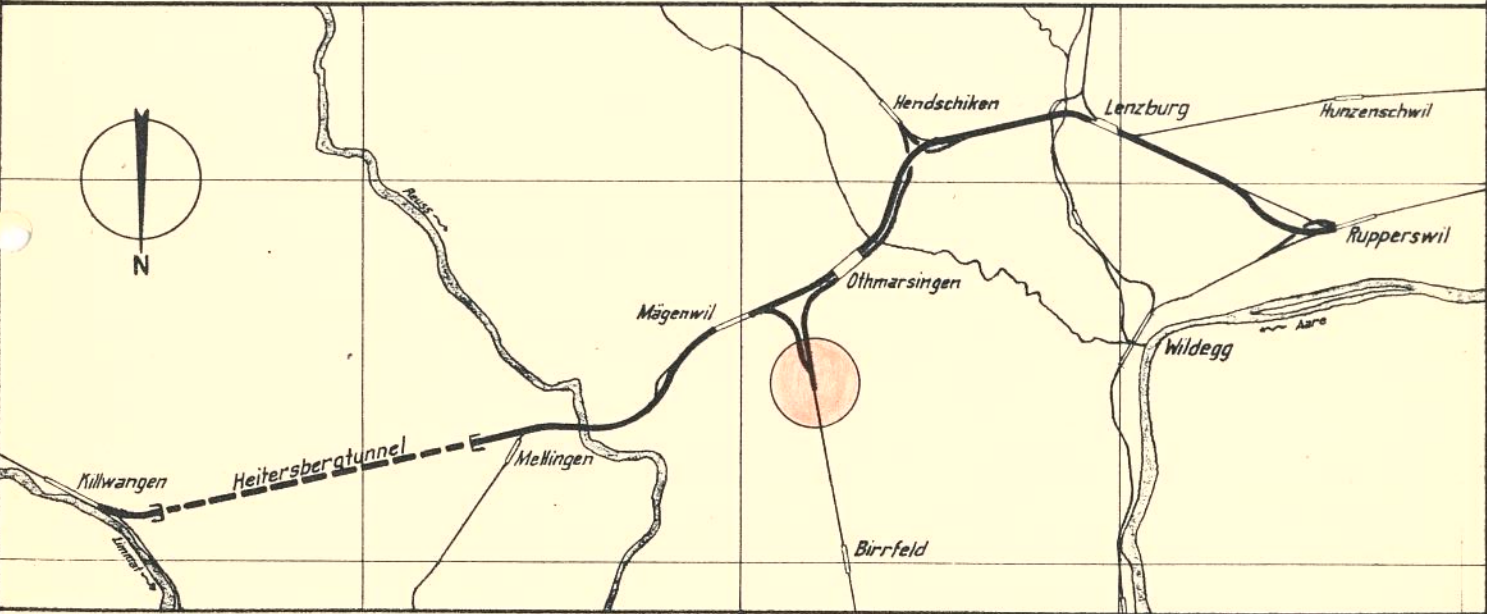
Strecke Birrfeld - Othmarsingen

Neue Strassenunterführung km 7.108

als Ersatz für die Niveauübergänge

Km 6.808 und Km 6.966

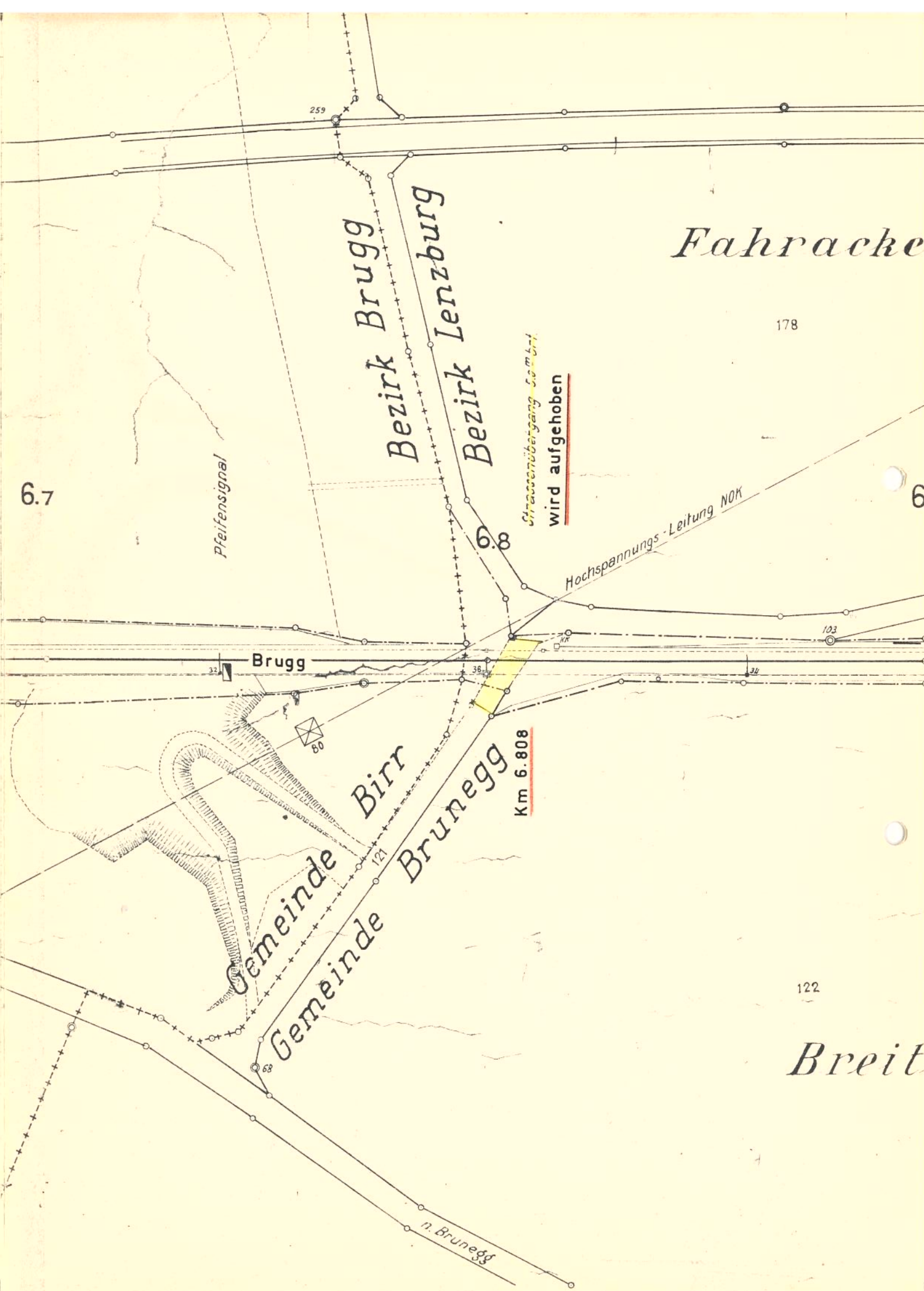
Situation 1:1000

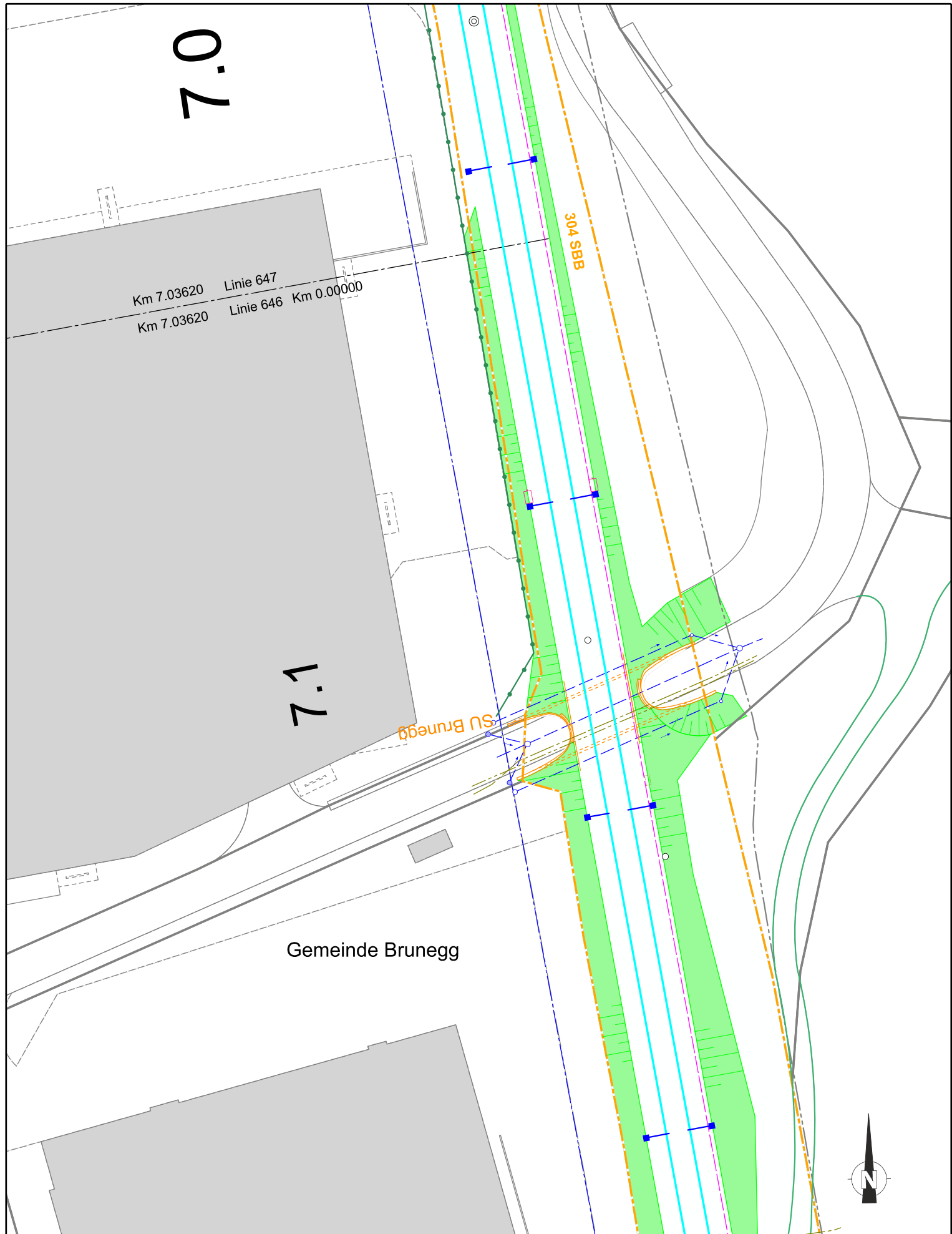


SBB KREIS II LUZERN
BAUABTEILUNG
TIEFBAU

385/4

PROJ. : Kä.	LUZERN, 16. 4. 69
GEZ. : Schn.	ERG. : 30. 6. 69 Li
GEPR. : <i>KO</i>	ERG. :
GES. :	ERG. :





DfA 647



SBB CFF FFS

Masstab:

1: 750